

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1763/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายสมศักดิ์ ตันติพงศา

จำเลย

นายสมศักดิ์ ตันติพงศา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522 มาตรา 43(4), 157 การกระทำ
ของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 291 ปรากฏว่าจำเลยได้ช่วยเหลือฝ่ายผู้ตายดังปรากฏตาม
คำร้องของผู้เสียหาย เป็นการบรรเทาผลร้ายจึงให้ลงโทษจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับ
สารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปีลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 14)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน
100,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 2 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีนี้ ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ในชั้นนี้ จำเลยยังมิได้ฎีกาขึ้นมา เห็นสมควรไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

คดีนี้ ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ในชั้นนี้ จำเลยยังมิได้ฎีกาขึ้นมา เห็นสมควรไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ